Acuerdo Mutuo de Confidencialidad (NDA) — PivetTrack

Entre: PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC y el Cliente Prospecto
Producto evaluado: PivetTrack (Software as a Service — Sistema de Gestión de Inventario / WMS)
Jurisdicción de referencia: Estado de Florida, Estados Unidos de América
Versión del documento: 1.2 (borrador) — 2026-11-04

> **Nota preliminar sobre este documento.** Este documento es un **modelo de contrato (draft)**, disponible para que el Cliente y sus asesores lo revisen. No obliga a las Partes hasta su suscripción, y le resultan aplicables, entre otras, el *Florida Uniform Trade Secrets Act* (Fla. Stat. §§ 688.001 *et seq.*) y el *Defend Trade Secrets Act* federal (18 U.S.C. § 1836 *et seq.*). PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC se reserva el derecho de modificar este documento antes de su suscripción formal.

Índice

1. Partes y Definiciones Generales
2. Objeto del Acuerdo
3. Definición de Información Confidencial
4. Exclusiones
5. Obligaciones de las Partes
6. Propiedad Intelectual
7. No Contratación de Personal (Non-Solicitation)
8. Ausencia de Obligación de Contratar
9. Devolución o Destrucción de la Información
10. Plazo y Vigencia de la Confidencialidad
11. Remedios ante el Incumplimiento
12. Ausencia de Garantías sobre la Información
13. Ley Aplicable y Jurisdicción
14. Disposiciones Generales
15. Aceptación

---

1. Partes y Definiciones Generales

1.1. Las Partes

"el Proveedor", **"Pivet"** o **"PIVET"** significa **PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC**, una sociedad de responsabilidad limitada (*Limited Liability Company*) debidamente organizada y existente bajo las leyes

del Estado de Florida, desarrolladora y titular exclusiva del software **PivetTrack**.

"el Cliente" o **"el Cliente Prospecto"** significa la persona jurídica corporativa (B2B) identificada en el bloque de firma de la Sección 15, que evalúa la eventual contratación e implementación de PivetTrack.

El Proveedor y el Cliente se denominan individualmente **"una Parte"** y conjuntamente **"las Partes"**.

1.2. Naturaleza Mutua del Acuerdo

Este es un **Acuerdo Mutuo de Confidencialidad**: ambas Partes podrán actuar, indistintamente y según el caso concreto, como **"Parte Reveladora"** (quien divulga información confidencial propia) o **"Parte Receptora"** (quien la recibe), pudiendo cada Parte revestir ambos roles de forma simultánea respecto de distinta información. Todas las obligaciones de confidencialidad, custodia y uso restringido establecidas en este Acuerdo se aplican **recíprocamente** a ambas Partes, en su calidad de Parte Receptora de la información de la otra.

1.3. El Software — "PivetTrack"

"PivetTrack" significa la plataforma de Software como Servicio (SaaS) de propiedad exclusiva del Proveedor para la gestión de inventario y almacenes (*Warehouse Management System*), cuya evaluación por parte del Cliente constituye el propósito de este Acuerdo.

---

2. Objeto del Acuerdo

Las Partes se encuentran interesadas en explorar una potencial relación comercial consistente en la eventual contratación e implementación del Software PivetTrack, como servicio, para las operaciones del Cliente (la **"Transacción Propuesta"**). Para evaluar la viabilidad técnica, operativa y comercial de dicha Transacción Propuesta, cada Parte podrá encontrarse en la necesidad de divulgar a la otra información sensible, confidencial y de valor competitivo propio.

El presente Acuerdo tiene por **único y exclusivo objeto** establecer los términos y condiciones bajo los cuales dicha información será compartida, resguardada y utilizada por las Partes **exclusivamente para fines de evaluación de la Transacción Propuesta**, y no para ningún otro propósito.

---

3. Definición de Información Confidencial

Para efectos de este Acuerdo, **"Información Confidencial"** significa toda información, de cualquier naturaleza y en cualquier soporte o formato (escrito, oral, electrónico, visual, o de cualquier otra índole), que una Parte (la Parte Reveladora) divulgue a la otra (la Parte Receptora) con ocasión de la evaluación de la Transacción Propuesta, incluyendo, sin limitación, la descrita en las Secciones 3.1 y 3.2.

3.1. Información Confidencial del Cliente

Respecto del Cliente, constituye Información Confidencial, entre otras: sus bases de datos operativas y de negocio; catálogos de productos en formato Excel u otro; listas y datos de contacto de sus proveedores y clientes; estructuras y montos de costos operativos; márgenes, políticas de precios y demás secretos

comerciales (*trade secrets*); y los resultados de sus auditorías internas de inventario, incluyendo cualquier discrepancia, hallazgo o dato operativo sensible que el Cliente comparta con el Proveedor con el propósito de evaluar la implementación de PivetTrack.

3.2. Información Confidencial del Proveedor

Respecto del Proveedor, constituye Información Confidencial, entre otras:

(a) El **código fuente** de PivetTrack, en su totalidad y en cualquiera de sus componentes, módulos o versiones;

(b) El **diseño arquitectónico del motor de registro histórico e inmutable de transacciones ("Kardex")**, incluyendo, sin limitación, sus mecanismos de control de concurrencia y bloqueo transaccional, sus reglas de trazabilidad de cada movimiento hacia su documento de origen, y los métodos técnicos mediante los cuales el sistema impide, a nivel arquitectónico, la alteración o eliminación retroactiva de un movimiento ya consumado — sin que la divulgación de esta descripción general implique, en modo alguno, la revelación del código fuente subyacente a dicho diseño;

(c) El **algoritmo determinístico de valorización financiera de inventario** (cálculo del Precio Medio Ponderado o "PMP"), incluyendo su lógica de recálculo automático en tiempo real, las reglas que determinan qué tipos de movimiento afectan o no dicho valor, y los mecanismos de bloqueo de concurrencia que garantizan su consistencia bajo operaciones simultáneas — sin que ello implique la revelación de su fórmula, implementación o codificación específica;

(d) Los **esquemas de bases de datos relacionales** del Software, incluyendo su modelo de entidades, relaciones, restricciones de integridad e índices, y los **flujos de interfaz de usuario (UI/UX)**, incluyendo su lógica de navegación, validación dinámica e interacción entre cliente y servidor;

(e) Los manuales de usuario y demás documentación funcional u operativa de PivetTrack no publicada de forma pública por el Proveedor;

(f) Las estructuras de precios, tarifas, descuentos y condiciones comerciales no publicadas del Proveedor; y

(g) La hoja de ruta del producto (*product roadmap*), incluyendo funcionalidades en desarrollo, planificadas o no lanzadas comercialmente.

---

4. Exclusiones

No se considerará Información Confidencial, y en consecuencia no estará sujeta a las obligaciones de este Acuerdo, aquella información que la Parte Receptora pueda demostrar mediante evidencia escrita contemporánea que:

(a) se encontraba en el **dominio público** al momento de su divulgación, o pasó a serlo con posterioridad sin culpa ni participación de la Parte Receptora;

(b) fue **desarrollada de forma independiente** por la Parte Receptora, sin uso ni referencia a la Información Confidencial de la Parte Reveladora, según conste en sus propios registros;

(c) se encontraba legítimamente en posesión de la Parte Receptora, sin restricción de confidencialidad, con anterioridad a su divulgación por la Parte Reveladora bajo este Acuerdo;

(d) fue lícitamente obtenida por la Parte Receptora de un tercero que no se encontraba, a su vez, sujeto a una obligación de confidencialidad respecto de dicha información; o

(e) debe divulgarse por requerimiento de una ley, reglamento, orden judicial o autoridad gubernamental competente, siempre que, en la medida en que ello sea legalmente posible, la Parte Receptora notifique previamente de dicho requerimiento a la Parte Reveladora, a fin de permitirle procurar una medida de protección adecuada.

---

5. Obligaciones de las Partes

5.1. Deber de Custodia Estricta

Cada Parte, en su calidad de Parte Receptora, se obliga a proteger la Información Confidencial de la otra Parte con, al menos, el **mismo grado de cuidado** que emplea para proteger su propia información confidencial de naturaleza similar, y en ningún caso con un grado de cuidado inferior al razonable dentro de su industria. La Información Confidencial solo podrá divulgarse internamente a aquellos empleados, directores, asesores o contratistas de la Parte Receptora que tengan una necesidad legítima de conocerla (*need-to-know*) para efectos de la evaluación de la Transacción Propuesta, y que se encuentren, a su vez, sujetos a obligaciones de confidencialidad al menos igualmente estrictas que las aquí establecidas.

5.2. Uso Exclusivo para la Evaluación del Negocio

La Información Confidencial recibida bajo este Acuerdo **solo podrá ser utilizada por la Parte Receptora para el propósito exclusivo** de evaluar, negociar y eventualmente ejecutar la Transacción Propuesta descrita en la Sección 2. Queda expresamente prohibido cualquier uso de la Información Confidencial para un propósito distinto, incluyendo, sin limitación, su explotación comercial, productiva o competitiva al margen de dicha evaluación.

5.3. Prohibición Expresa de Ingeniería Inversa

El Cliente, en su calidad de Parte Receptora de la Información Confidencial del Proveedor, se obliga expresamente a **no realizar, intentar realizar, ni autorizar o facilitar a un tercero la realización de**:

(a) **ingeniería inversa (*reverse engineering*)**, descompilación, desensamblado, o cualquier otro proceso técnico dirigido a derivar el código fuente, los algoritmos subyacentes, la arquitectura interna o la lógica de negocio de PivetTrack a partir de su código objeto, su comportamiento observable, o cualquier acceso de prueba, demostración o evaluación que el Proveedor le conceda;

(b) **copia, reproducción o extracción** del diseño arquitectónico del motor de Kardex, del algoritmo de cálculo del PMP, de los esquemas de base de datos, o de los flujos de interfaz de usuario descritos en la Sección 3.2, con el fin de replicarlos, adaptarlos o incorporarlos, total o parcialmente, en un sistema propio o de un tercero; ni

(c) el **desarrollo, financiamiento o encargo a terceros del desarrollo de un software competidor** de PivetTrack que se base, directa o indirectamente, en la Información Confidencial divulgada por el

Proveedor bajo este Acuerdo.

La infracción de esta Sección 5.3 constituirá, para todos los efectos de este Acuerdo, un incumplimiento **grave y esencial**, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan al Proveedor conforme a la legislación de protección de secretos comerciales aplicable (incluyendo, sin limitación, el *Florida Uniform Trade Secrets Act* y el *Defend Trade Secrets Act* federal).

5.4. No Divulgación a Terceros

Ninguna Parte divulgará la Información Confidencial de la otra a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la Parte Reveladora, salvo en los términos permitidos por la Sección 5.1 (personal con necesidad legítima de conocer) o por la excepción de la Sección 4(e).

5.5. Responsabilidad por los Representantes (Vicarious Liability)

Cada Parte, en su calidad de Parte Receptora, será **plena, solidaria y objetivamente responsable** frente a la Parte Reveladora por cualquier incumplimiento de este Acuerdo cometido por sus directores, funcionarios, empleados, asesores, contratistas independientes o cualquier otro representante al que dicha Parte Receptora hubiera dado acceso a la Información Confidencial (colectivamente, sus **"Representantes"**).

La Parte Receptora responderá por los actos u omisiones de sus Representantes que contravengan este Acuerdo **como si el incumplimiento hubiera sido cometido directamente por la propia Parte Receptora**, sin que resulte necesario acreditar culpa o negligencia de esta última en la selección, instrucción o supervisión del Representante infractor, y sin perjuicio de las acciones que, adicionalmente, pueda ejercer la Parte Receptora contra su propio Representante conforme a la relación jurídica que los vincule. La extensión de la obligación de confidencialidad a los Representantes conforme a la Sección 5.1 no exime a la Parte Receptora de esta responsabilidad, sino que constituye precisamente su fundamento.

---

6. Propiedad Intelectual

La divulgación de Información Confidencial bajo este Acuerdo **no transfiere, cede, licencia ni concede derecho alguno** sobre la propiedad intelectual de la Parte Reveladora, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, patentes, marcas o secretos comerciales. En particular, el Cliente reconoce que todo derecho, título e interés sobre PivetTrack —incluyendo su código fuente, su arquitectura y los elementos descritos en la Sección 3.2— pertenece y continuará perteneciendo en forma exclusiva al Proveedor, y que el acceso otorgado para fines de evaluación bajo este Acuerdo **no constituye una licencia de uso, distribución ni explotación** del Software.

---

7. No Contratación de Personal (Non-Solicitation)

Durante la vigencia de las conversaciones relativas a la Transacción Propuesta y por un período adicional de **doce (12) meses** contados desde la terminación de dichas conversaciones, el Cliente se obliga a **no solicitar, reclutar, intentar contratar, ni de cualquier otro modo sonsacar (*solicit or induce*)**, ya sea en calidad de empleado, contratista independiente o bajo cualquier otra modalidad, a ningún directivo,

empleado, desarrollador o contratista de PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC que hubiera estado **involucrado en la presentación, demostración o evaluación de la Transacción Propuesta**.

Esta prohibición no será aplicable a: (a) las postulaciones espontáneas que dicho personal del Proveedor formule por su propia iniciativa, sin solicitud, incentivo ni gestión previa del Cliente; ni (b) las contrataciones que resulten de un proceso de reclutamiento general del Cliente (por ejemplo, una publicación pública de vacante no dirigida específicamente al personal del Proveedor), siempre que dicho proceso no haya sido dirigido, orientado o inducido hacia el personal del Proveedor cubierto por esta Sección.

El Cliente reconoce que el personal técnico y comercial del Proveedor involucrado en la evaluación de la Transacción Propuesta constituye un activo de valor estratégico para PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC, y que su sonsacamiento con ocasión del acceso privilegiado que este Acuerdo le concede causaría un perjuicio cuya sola reparación pecuniaria podría resultar insuficiente, quedando dicho perjuicio sujeto, en lo pertinente, a los remedios previstos en la Sección 11.

---

8. Ausencia de Obligación de Contratar

Ninguna disposición de este Acuerdo obliga a alguna de las Partes a proseguir, negociar de buena fe hasta su conclusión, o efectivamente celebrar la Transacción Propuesta ni ningún otro contrato. Cada Parte conserva el derecho de dar por terminadas las conversaciones en cualquier momento y por cualquier motivo, sin responsabilidad alguna frente a la otra derivada de dicha terminación, sin perjuicio de la subsistencia de las obligaciones de confidencialidad establecidas en este Acuerdo conforme a la Sección 10, y de la obligación de no contratación de personal establecida en la Sección 7.

---

9. Devolución o Destrucción de la Información

A solicitud escrita de la Parte Reveladora, o automáticamente al término de las conversaciones relativas a la Transacción Propuesta, la Parte Receptora deberá, a elección de la Parte Reveladora, **devolver o destruir** la totalidad de la Información Confidencial recibida en soporte físico o digital, incluyendo toda copia, extracto o resumen de la misma, y certificar por escrito dicha devolución o destrucción dentro de un plazo de diez (10) días hábiles. Se exceptúan de esta obligación las copias que la Parte Receptora deba conservar por exigencia de una política interna de respaldo de datos de aplicación general y no dirigida específicamente a esta Información Confidencial, o por obligación legal o regulatoria, las cuales permanecerán en todo caso sujetas a las obligaciones de confidencialidad de este Acuerdo mientras subsistan.

---

10. Plazo y Vigencia de la Confidencialidad

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su suscripción por ambas Partes y permanecerá vigente mientras las Partes mantengan conversaciones activas respecto de la Transacción Propuesta. Con independencia de la terminación de dichas conversaciones o de este Acuerdo, **las obligaciones de**

confidencialidad, no uso y no divulgación aquí establecidas permanecerán vigentes por un plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de terminación de las conversaciones entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio de que, respecto de aquella Información Confidencial que califique como secreto comercial (*trade secret*) bajo la legislación aplicable, las obligaciones de confidencialidad subsistirán por todo el tiempo en que dicha información mantenga tal carácter conforme a la ley, con independencia del plazo de cinco (5) años antes indicado.

---

11. Remedios ante el Incumplimiento

Cada Parte reconoce que el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, no uso o no divulgación establecidas en este Acuerdo —particularmente la prohibición de ingeniería inversa de la Sección 5.3— podría ocasionar a la Parte Reveladora un **daño irreparable** para el cual la indemnización pecuniaria (*monetary damages*) podría resultar un remedio insuficiente. En consecuencia, las Partes acuerdan que, ante un incumplimiento o amenaza de incumplimiento de este Acuerdo, la Parte afectada tendrá derecho a solicitar **medidas cautelares y de cesación (*injunctive relief*)** ante el tribunal competente, sin necesidad de rendir caución (*bond*) más allá de la mínima exigida por la ley, además de cualquier otro remedio disponible en derecho o en equidad.

---

12. Ausencia de Garantías sobre la Información

Toda Información Confidencial se proporciona **"TAL CUAL" ("AS IS")**, sin garantía alguna, expresa o implícita, respecto de su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito determinado. Ninguna Parte asumirá responsabilidad frente a la otra por las decisiones que esta adopte con base en la Información Confidencial recibida, sin perjuicio de las responsabilidades específicas que, en su caso, se establezcan en el eventual contrato de prestación de servicios que llegue a suscribirse entre las Partes.

---

13. Ley Aplicable y Jurisdicción

Este Acuerdo se rige e interpreta de conformidad con las leyes del **Estado de Florida, Estados Unidos de América**, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales o federales competentes con sede en el **Condado de Miami-Dade, Florida**, para la resolución de cualquier controversia derivada de este Acuerdo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles; las controversias no se someten a arbitraje. **En la máxima medida que permita la ley, cada Parte renuncia a su derecho a un juicio por jurado** en cualquier controversia que surja de este Acuerdo.

---

14. Disposiciones Generales

14.1. Acuerdo Íntegro

Este Acuerdo constituye el acuerdo íntegro entre las Partes respecto de la confidencialidad de la información compartida con ocasión de la evaluación de la Transacción Propuesta, y reemplaza cualquier entendimiento o acuerdo previo, oral o escrito, sobre la misma materia. Este Acuerdo no será modificado sino mediante instrumento escrito suscrito por ambas Partes.

14.2. Divisibilidad

Si alguna disposición de este Acuerdo fuera declarada inválida o inejecutable por un tribunal competente, dicha disposición se interpretará y ajustará en la medida mínima necesaria para hacerla válida y ejecutable, y el resto del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

14.3. Cesión

Ninguna Parte podrá ceder este Acuerdo, ni los derechos u obligaciones que de él emanan, sin el consentimiento previo y escrito de la otra Parte, salvo en el contexto de una fusión, adquisición o venta sustancial de activos de dicha Parte.

14.4. Ausencia de Renuncia

La falta de ejercicio, por cualquiera de las Partes, de un derecho establecido en este Acuerdo no se interpretará como una renuncia a dicho derecho ni a su ejercicio futuro.

14.5. Notificaciones

Toda notificación bajo este Acuerdo se realizará por escrito, a las direcciones de contacto indicadas en el bloque de firma de la Sección 15, o a aquellas que cada Parte comunique posteriormente por escrito a la otra.

---

15. Aceptación

La suscripción de este Acuerdo por ambas Partes constituye la aceptación plena e incondicional de sus términos.

Por PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC:

Nombre	_____
Cargo	_____
Dirección para avisos	_____
Correo para avisos	_____
Firma	_____
Fecha	_____

Por el Cliente:

Razón Social	_____
Nombre	_____
Cargo	_____
Dirección para avisos	_____
Correo para avisos	_____
Firma	_____
Fecha	_____